

ADENDA NO. 1 AL REGLAMENTO DE TRABAJO



CONSIDERACIONES PREVIAS

PRIMERO: Que el 20 de junio de 2024 se expidió la Ley 2365 de 2024, por medio de la cual se adoptan medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia y se dictan otras disposiciones.

SEGUNDO: Que el numeral primero del artículo 11 de la Ley 2365 de 2024 estableció que: “*Artículo 11°. Obligaciones de los empleadores. Los empleadores deberán prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual en el contexto laboral, para lo cual deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Crear una política interna de prevención que se vea reflejada en el reglamento interno de trabajo, los contratos laborales, protocolos y rutas de atención contra el acoso sexual en el contexto laboral, la cual debe ser ampliamente difundida.*”

TERCERO: Que **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.** es una empresa respetuosa del ordenamiento legal vigente y de todas las disposiciones que para el efecto dictan las autoridades.

CUARTO: Que el reglamento de trabajo de **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.** fue expedido con anterioridad a la expedición de la Ley 2365 de 2024.

QUINTO: Que, conforme a lo anterior, **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.** procede a adicionar y reformar el Reglamento de Trabajo, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1. El artículo 8 quedará así:

CAPÍTULO V Horario de trabajo

ARTÍCULO 8.- Las horas de entrada y salida de los trabajadores de **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**, son las que a continuación se expresan así:

APLICABLE A	DIAS LABORABLES	HORARIO
Personal en general	Lunes a jueves	7:45 am a 5:30 pm
	Viernes	8:30 am a 5:30 pm
	Sábado	8:00 am a 11:00 am

De lunes a viernes los trabajadores tendrán una hora de almuerzo que podrá ser tomada entre 12:00 M y 2:00 pm.

En cada jornada se otorgará un período de descanso de diez minutos.

PARÁGRAFO 1. Para la hora del almuerzo los directores, jefes de área, coordinadores y/o quien haga sus veces organizaran a los trabajadores a su cargo, para que salgan por

ADENDA NO. 1 AL REGLAMENTO DE TRABAJO



turnos entre las 12:00 M a 1:00 PM y 1:00 PM y 2:00 PM con el fin que siempre haya personal en cada dependencia dado que **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S** tiene establecida jornada continua de atención de 7:45 AM a 5:30 PM de lunes a jueves, y de 8:30 AM a 5:30 PM.

PARÁGRAFO 2. PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. podrá optar por establecer con sus trabajadores la jornada laboral flexible conforme al literal d) del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 2 de la Ley 2101 de 2021. Conforme a lo anterior, el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo cuatro (4) horas continuas y máximo hasta nueve (9) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda la Jornada Ordinaria.

PARÁGRAFO 3. En todo caso el horario de la empresa podrá ser modificado de manera unilateral por parte de **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**, cuando por razones de conveniencia y/o necesidad se haga necesario variar el mismo y/o cuando por motivos de reubicación de trabajadores se deba variar el mismo.

PARAGRAFO 4: PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S., podrá establecer para uno o varios de sus trabajadores un horario de trabajo diferente al establecido para el resto de área y/o sede ya sea de manera temporal o permanente y de igual forma podrá hacerlo para un área o varias por necesidades de la empresa.

ARTÍCULO 2. El artículo 24 quedará así:

CAPÍTULO IX Permisos y licencias

ARTICULO 24.- En **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**, conforme a la legislación laboral y al presente reglamento de trabajo se pueden tramitar la siguiente clase de permisos y licencias:

Licencias:

- 1.1. De maternidad: La licencia de maternidad es un descanso remunerado de 18 semanas en total que se debe otorgar a la trabajadora conforme a las previsiones del artículo 1 de la Ley 1822 de 2017. Que modificó el artículo 236 del Código Sustantivo del trabajo. Esta licencia remunerada será pagada conforme lo prevén los numerales 1 y 2 de la norma antes señala y para su trámite es necesario que la trabajadora presente a **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**, el certificado que indica el numeral 3 de la norma en comento.
- 1.2. Licencia por luto: Conforme al artículo 1 de la Ley 1280 de 2009, que adicionó el numeral 10 al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**, concederá cinco (5) días hábiles de licencia

ADENDA NO. 1 AL REGLAMENTO DE TRABAJO



remunerada por el fallecimiento de los siguientes parientes: i) cónyuge, compañero o compañera permanente; ii) familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) primero de afinidad (suegros, hijos del cónyuge, yerno y/o nuera) y segundo civil (sentencia C-892 de 2012: padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos). Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia.

PARÁGRAFO 1. En caso de solicitar la licencia y no entregar el documento que demuestre la muerte del pariente y el parentesco dentro del término señalado anteriormente, se tomará como incumplimiento de los deberes del trabajador, y será falta grave sancionable con la terminación del contrato con justa causa por parte del empleador.

PARÁGRAFO 2. Para el cómputo del término de los 5 días de la licencia se tendrá en cuenta si el trabajador labora o no los sábados, y en caso de trabajar dicho día este será computado como hábil.

- 1.3. Licencia de paternidad: **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**, conforme a la legislación vigente reconoce licencia de paternidad de dos semanas conforme a las previsiones artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 2 de la Ley 2114 de 2021. Para efectos del reconocimiento de la licencia de paternidad, el trabajador deberá, el día hábil siguiente a la fecha del nacimiento, hacer llegar a la Oficina de Recursos Humanos y/o quien haga sus veces, el certificado de nacido vivo y registro civil de nacimiento y haber dado cumplimiento a los requisitos que se requieren para tener derecho a dicha prestación conforme a la norma citada en este numeral. La licencia remunerada de paternidad está a cargo de la EPS y se reconoce proporcionalmente a las semanas cotizadas por el padre durante el periodo de gestación.
- 1.4. Licencia parental compartida: **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**, conforme a la legislación vigente tiene claro que los padres pueden distribuir entre ellos las últimas 6 semanas de la licencia de la madre sin que se pueda fragmentar o intercalar. Esta licencia se remunerará con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el periodo correspondiente y estará a cargo de la EPS. Los padres deben presentar ante sus empleadores, dentro de los 30 días siguientes al nacimiento del menor, un escrito del acuerdo al que han llegado para acceder a la licencia parental compartida, adjuntando autorización médica para la protección de la madre y de igual manera donde se señale el nacimiento del menor y la fecha en la cual empezarían las licencias de cada uno entre otros aspectos.

Por causa de la licencia parental compartida no se podrá recortar la licencia de paternidad. Para el reconocimiento de esta licencia se deberá presentar dentro de los 30 días siguientes al nacimiento del menor el registro civil ante la EPS.

ADENDA NO. 1 AL REGLAMENTO DE TRABAJO



- 1.5. Licencia parental flexible de tiempo parcial: **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**, conforme a la legislación vigente cuando se le presente solicitud de licencia parental flexible de tiempo parcial deberá dar respuesta a la solicitud dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación de la petición, en el entendido que la empresa no está obligada a aceptarla. Esta licencia debe ser tramitada conforme a las previsiones de la Ley 2114 de 2021.
- 1.6. Licencia no remunerada: El trabajador podrá solicitar licencia no remunerada, para lo cual se requerirá que haga la solicitud por escrito adjuntando los soportes que considere pertinentes para tal fin. **MULTIMEPLEOS S.A.** no estará obligada a conceder la licencia y en caso de hacerlo, se deberá suscribir el respectivo documento de suspensión del contrato de trabajo; el tiempo de suspensión, se descontará para liquidar cesantías y vacaciones del trabajador conforme al artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo. De igual manera durante tal periodo no habrá lugar al pago de salario.
2. Permisos remunerados: De conformidad con las normas vigentes, son obligatorios los siguientes permisos remunerados:
 - 2.1. Permisos necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; el aviso se hará con la anticipación que las circunstancias lo permitan y se deberán presentar los soportes que para cada caso requiera la Empresa.
 - 2.2. Permiso para asistir al entierro de compañeros de trabajo, caso en el cual el aviso para solicitar el mismo debe ser mínimo con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% del total de los trabajadores de la Compañía, dependiendo de las circunstancias de cada caso y de que con ello no se afecte las labores de la empresa.
 - 2.3. Permisos por grave calamidad doméstica debidamente comprobada, la concesión para el permiso por grave calamidad doméstica estará sujeta a las siguientes condiciones: i) la oportunidad del aviso debe ser por lo menos concomitante al tiempo de ocurrir este, según lo permitan las circunstancias; ii) la duración de la licencia por calamidad doméstica será determinada por el empleador a través de la Jefatura de Recursos Humanos y/o quien haga sus veces, teniendo en cuenta: a) la posibilidad que tenga el trabajador de atender la emergencia que se le ha presentado b) el grado de afectación del trabajo y la posibilidad que tenga el empleador de reemplazar al trabajador que se ausenta; c) posibilidades que tiene el trabajador para superar la calamidad; d) las demás circunstancias que sean importantes para el estudio del permiso.

ADENDA NO. 1 AL REGLAMENTO DE TRABAJO



PARÁGRAFO. El permiso por calamidad doméstica podrá ser prorrogado por parte de **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**, según las circunstancias de cada caso y a solicitud previa del trabajador. El trabajador deberá presentar los soportes documentales que demuestren la ocurrencia de la calamidad doméstica, y en caso de no hacerlo incurrirá en las faltas disciplinarias que por tal motivo haya lugar.

2.4. Permiso para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización (cuando sea del caso).

3. Permisos no remunerados:

3.1. Permisos para citas médicas, exámenes, terapias u otros relacionados: Deben ser presentados por el trabajador ante la Jefatura de Recursos Humanos y/o quien haga sus veces en los sitios de obra con una antelación no inferior a tres (3) días, a la fecha de la cita, para efectos de que el empleador pueda determinar su veracidad y la razonabilidad del tiempo de permiso solicitado, así como coordinar un remplazo para el trabajador que se ausenta.

El trabajador deberá presentar apenas regrese a la empresa ante la Jefatura de Recursos Humanos y/o quien haga sus veces, la constancia, certificación o documento equivalente con el cual se demuestre la asistencia a la cita al servicio médico. Se entenderá por constancia idónea aquella emitida por la IPS, EPS o ARL a la que se encuentra afiliado el trabajador.

PARÁGRAFO 1. En caso de que le sea expedida incapacidad médica al trabajador, este tendrá la obligación de informarlo inmediatamente ante a la Jefatura de Recursos Humanos de **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.** y/o quien haga sus veces, remitiendo por cualquier medio la incapacidad otorgada y los documentos que para el efecto se requieran. Posteriormente dentro de los dos (2) días siguientes de otorgada la incapacidad, el trabajador deberá hacer llegar a la Jefatura de Recursos Humanos el original de la incapacidad y los demás documentos requeridos para el trámite de esta; el incumplimiento de esta obligación será considerada como falta disciplinaria grave.

En todo caso, los permisos para citas médicas, exámenes, terapias y afines no serán remunerados, salvo que de manera expresa así lo señale **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**, a través de la Jefatura de Recursos Humanos. Conforme a lo anterior, el empleador podrá optar por descontar el tiempo utilizado en el permiso concedido o hacer que el trabajador reponga dicho tiempo a su arbitrio, fuera de la jornada de trabajo sin que tal tiempo se entienda como trabajo suplementario.

PARÁGRAFO 2. En caso de tratarse de asistencia al servicio médico por urgencias el trabajador deberá informar por cualquier medio y/o a través de cualquier persona sobre lo sucedido a la Jefatura de Recursos Humanos y/o quien haga sus veces; el tiempo empleado en estos permisos puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo

ADENDA NO. 1 AL REGLAMENTO DE TRABAJO



igual de trabajo efectivo en horas distintas a la jornada ordinaria, a opción de la empresa. Si el trabajador no es incapacitado deberá presentar constancia de haber asistido al servicio médico con hora de ingreso y de salida.

4. Otros permisos: Si se trata de otro tipo de permisos, el empleador será quien determine si los autoriza o no, y en todo caso podrá descontar al trabajador dicho tiempo del salario o solicitar que se compense con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a elección de la empresa. En estos casos la solicitud debe ser presentada a la Jefatura de Recursos Humanos y Financiera con una antelación mínima de 3 días hábiles, adjuntando para el efecto los soportes que justifiquen el mismo.

PARÁGRAFO. Los permisos que no cumplan con lo indicado serán negados, y si el trabajador se ausenta a pesar de haberse negado el permiso, ello se constituirá en justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del empleador.

ARTÍCULO 3. Se agrega el numeral 44 al artículo 52, el cual será del siguiente tenor:

ARTÍCULO 52.- Son obligaciones especiales del trabajador:

(...)

44. Atender las obligaciones, comportamientos y procedimientos establecidos en el Código de Ética que establezca **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**

ARTÍCULO 4. Se agregan los numerales 51, 52, 53, 54 y 55, al literal a) del artículo 61, los cuales serán del siguiente tenor:

ARTÍCULO 61.- Faltas gravísimas que generan la terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador:

- a) Para los trabajadores en general:

(...)

51. Incumplir los procedimientos de verificación de cumplimiento de horarios establecidos por **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.** de los teletrabajadores, trabajadores remotos o trabajadores que estén ejerciendo labores en casa de conformidad con la normatividad vigente.
52. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratos en que incurra el trabajador contra los clientes, contratistas, asesores y demás personas de interés para **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**
53. No realizarse las pruebas de alcoholemia y consumo de sustancias psicoactivas cuando **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**
54. El acoso sexual comprobado de que trata la Ley 2365 de 2024 y/o violación de la Política de acoso sexual de la Compañía.

ADENDA NO. 1 AL REGLAMENTO DE TRABAJO



55. No utilizar el control de cumplimiento de horarios que establezca **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.** o adulterar, modificar el mismo por cualquier medio.

ARTÍCULO 5. Se modifica el Capítulo XXI, referente a las labores prohibidas para menores de 18 años, en dicho capítulo se modifica el artículo 82, el cual quedará así:

CAPÍTULO XXI

Labores prohibidas para menores de 18 años

ARTÍCULO 82. PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. no contrata menores de edad, por política de apoyo a la niñez.

A pesar de lo anterior y por disposición legal son labores prohibidas para menores de 18 años las siguientes:

1. Trabajo de pintura industrial, que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos.
2. Trabajos subterráneos y en general trabajar en labores peligrosas insalubres o que requieran grandes esfuerzos.
3. Ninguna persona menor de dieciocho (18) años podrá ser empleada para realizar trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad física o psicológica o los considerados como peores formas de trabajo infantil. El Ministerio de Trabajo en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, establecerán la clasificación de dichas actividades de acuerdo con el nivel de peligro y nocividad que impliquen para los adolescentes autorizados para trabajar.

ARTÍCULO 6. Se agrega el Capítulo XXIII, referente al trabajo remoto, en dicho capítulo se agrega el artículo 86, el cual quedará así:

CAPÍTULO XXIII

Del trabajo remoto

ARTÍCULO 86. Trabajo remoto: Se podrá pactar con todas las personas que estén domiciliadas en Colombia, ya sea que se trate de trabajadores nuevos o ya vinculados a **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**, para lo cual debe suscribirse un contrato u otrosí, según sea el caso, que se firmará de manera electrónica o digital conforme a las previsiones del artículo 2.2.1.1.8. y siguientes del Decreto 526 de 2021.

El proceso de contratación desde su inicio hasta su terminación se realizará de manera remota, haciendo uso de las tecnologías de la información, esto implica que el contrato, los otrosíes, y demás documentos emanados del empleador y el trabajador deben

ADENDA NO. 1 AL REGLAMENTO DE TRABAJO



firmarse de manera electrónica o digital conforme al Decreto 526 de 2021, Decreto 1074 de 2015 y Decreto 527 de 1999.

Todos los costos que genere el proceso de selección y contratación de trabajadores remotos serán asumidos por el empleador.

El contrato que vincule a un trabajador remoto debe establecer todas las condiciones de servicio, medios tecnológicos requeridos y forma de ejecutar el trabajo en tiempo y espacio; de igual manera debe detallar funciones, jornada de trabajo, responsabilidad en la custodia de los elementos de trabajo, medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador remoto y procedimiento de entrega de los elementos de trabajo para el inicio y terminación del contrato de trabajo.

El lugar desde donde se prestará el servicio debe ser pactado de común acuerdo entre el trabajador y el empleador, y contar con el visto bueno previo de la ARL.

Al trabajador remoto se le aplican todas las normas de la legislación laboral tales como, jornada de trabajo, desconexión laboral, horas extras, etc., y todo lo establecido en este Reglamento.

Para esta modalidad contractual no habrá lugar a pago de auxilio de transporte, pero, si se hace ir excepcionalmente al trabajador remoto a la empresa, se le debe pagar proporcionalmente el valor del transporte, solamente para aquellos trabajadores que devenguen hasta dos veces el SMMLV.

El empleador debe suministrar los equipos, conexiones, programas, valor de la energía e internet y/o telefonía que se le aumente al trabajador en sus recibos de servicios públicos por el desarrollo de sus funciones.

PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. podrá implementar plataformas, software, programas, aplicaciones o cualquier herramienta tecnológica para facilitar las comunicaciones con el trabajador remoto para el desarrollo del trabajo.

ARTÍCULO 7. Se agrega el Capítulo XXIV, referente a la desconexión laboral, en dicho capítulo se agregan los artículos 87, 88 y 89, los cuales quedarán así:

CAPÍTULO XXIV De la desconexión laboral

ARTÍCULO 87. Derecho a la desconexión laboral de los trabajadores de la Empresa: Todos los trabajadores de **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**, ya sean de modalidad presencial, teletrabajadores, trabajadores remotos o de trabajo en casa, tienen derecho a que, al terminar su jornada de trabajo, en sus vacaciones o días de descanso obligatorio, licencias o permisos no se les contacte para asuntos laborales.

ADENDA NO. 1 AL REGLAMENTO DE TRABAJO



ARTÍCULO 88. Política de desconexión laboral: **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.** cuenta con una política de desconexión laboral conforme a las previsiones de la ley 2191 de 2022.

ARTÍCULO 89. Excepciones: No estarán sujetos a la desconexión laboral:

- a) Los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo.
- b) Aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan dentro de la empresa deban tener una disponibilidad permanente.
- c) Por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con la empresa.

ARTÍCULO 8. Se agrega el Capítulo XXV, referente a los mecanismos de prevención, investigación y sanción del acoso sexual, que quedará así:

CAPÍTULO XXV **Mecanismos de prevención, investigación y sanción del** **acoso sexual**

ARTÍCULO 90. Conforme al artículo 2 de la Ley 2365 de 2024, se entenderá por acoso sexual *“todo acto de persecución, hostigamiento o asedio, de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa, que se manifieste por relaciones de poder de orden vertical u horizontal, mediadas por la edad, el sexo, el género, orientación e identidad sexual, la posición laboral, social, o económica, que se dé una o varias veces en contra de otra persona en el contexto laboral.”*

ARTÍCULO 91. En desarrollo de la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.** ha previsto las siguientes actividades:

- a. Campañas para la divulgación y capacitación de los trabajadores sobre la Ley 2365 de 2024 y la Política para la prevención del acoso sexual.
- b. Creación de espacios para realizar círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de la vida laboral, con el fin de promover coherencia y armonía funcional que fomenten el respeto y eviten el acoso sexual en todas sus formas.
- c. Examinar conductas específicas que puedan llegar a configurar actos de acoso sexual en la empresa.
- d. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.** para la prevención del acoso sexual.
- e. Conforme al artículo 16 de la Ley 2365 de 2024, que adicionó un nuevo numeral al artículo 9 de la Ley 1010 de 2006, **PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.** en caso de presentarse actos de presunto acoso sexual, implementará una campaña de manera inmediata para su prevención y/o erradicación.

ADENDA NO. 1 AL REGLAMENTO DE TRABAJO



ARTÍCULO 92. Para la investigación de presuntas conductas de acoso sexual al interior de la empresa, se establece el siguiente procedimiento, que se debe desarrollar con la mayor confidencialidad y celeridad posible:

1. El Comité de Convivencia será el encargado de recibir y tramitar la investigación sobre presunto acoso sexual.
2. Recibida la queja, el Comité se reunirá de manera inmediata, o a más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la interposición de la queja, escuchando de manera confidencial al (a) trabajador (a) que formuló la queja.
3. Cumplido lo señalado en el numeral anterior, se procederá a practicar las pruebas necesarias que sean conducentes, entre ellas, citar al inculpado para escuchar su versión y darle la oportunidad que pueda pedir las pruebas que considere pertinentes.
4. El (a) trabajador (a) afectado, al momento de formular la queja puede solicitar al Comité el traslado del lugar de trabajo o el permiso para realizar sus actividades mediante teletrabajo, siempre y cuando existan condiciones de riesgo para el (a) quejoso (a). En este caso el Comité de Convivencia dará traslado inmediato a la Jefatura de Recursos Humanos, para que ésta tome las medidas del caso a fin de evitar que el (a) quejoso (a) tenga que desarrollar labores que impliquen interacción con la persona inculpada o un perjuicio irremediable. La decisión debe ser tomada dentro de los 5 días hábiles siguientes, teniendo siempre en cuenta la organización operativa de la Empresa.
5. Practicada todas las pruebas el Comité de Convivencia hará un informe dirigido a la Jefatura de Recursos Humanos con las conclusiones y recomendaciones a las que llegó y la solicitud de inicio de trámite disciplinario si es del caso.
6. Recibido el informe por parte de la Jefatura de Recursos Humanos, deberá proceder con celeridad a iniciar la investigación disciplinaria conforme a las previsiones del presente Reglamento de Trabajo, en caso que esa sea la recomendación del Comité de Convivencia; si por el contrario la recomendación es el archivo de las diligencias, la Jefatura de Recursos Humanos podrá evaluar tal petición y apartarse de la misma motivando dicha decisión, iniciando el proceso disciplinario correspondiente.

PARÁGRAFO. En ningún caso podrá realizarse un careo o confrontación entre el (a) quejoso (a) y el inculpado.

ARTÍCULO 93. Quien formule la queja, deberá ser protegido de eventuales retaliaciones, teniendo todas las garantías que señala el artículo 13 de la Ley 2365 de 2024.

ARTÍCULO 94. El Comité de Convivencia al recibir la queja debe informar al (a) quejoso (a) que puede acudir ante la Fiscalía General de la Nación a formular la denuncia respectiva; de igual forma, el Comité deberá publicar semestralmente el número de quejas tramitadas y las sanciones impuestas en las carteleras de la empresa y página web de la

ADENDA NO. 1 AL REGLAMENTO DE TRABAJO



empresa, y de igual forma, remitirlas al Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (Sivige) dentro de los últimos diez (10) días del respectivo semestre.

PARÁGRAFO. Si el presunto acosador es el gerente general, la queja deberá presentarse ante la inspección de trabajo.

ARTÍCULO 95. A fin de evitar actos de represalia contra quienes han formulado quejas de acoso sexual o sirvan de testigos en tales procedimientos, se cumplirán las estipulaciones consagradas en el artículo 14 de la Ley 2365 de 2024.

ARTÍCULO 96. Conforme al numeral 54 del literal a) del artículo 61 del Presente Reglamento, constituye justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, la falta comprobada de acoso sexual.

ARTÍCULO 97. En caso de demostrarse que la queja de acoso sexual fue formulada como retaliación, venganza, o por otros fines, constituirá justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo del (a) quejoso (a), previo el cumplimiento de los requisitos legales, sin perjuicio de las demás acciones judiciales a que haya lugar.

ARTÍCULO 98. Quien tenga conocimiento que se vienen presentado situaciones de acoso sexual al interior de la empresa y lo tolere, facilite o permita, será llamado a responder disciplinariamente.

CIUDAD
Bogotá

DIRECCIÓN
Carrera 49 D No. 91-49

DEPARTAMENTO
Cundinamarca

FECHA: 12 de agosto de 2024

NELSÓN CARDONA ZULUAGA
C.C. No. 16.621.894 de Cali
Representante Legal
PEOPLE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.